

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6816/2537

นาย วิทยา ลีลาภักดิ์
นาง เรณู กิ่ง กา ญจ นา กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 306

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 บัญญัติเพียงว่าการโอนสิทธิเรียกร้องจะต้องทำเป็นหนังสือจึงจะสมบูรณ์ และการโอนนั้นจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ยินยอมด้วยในการโอนโดยได้ทำคำบอกกล่าวหรือความยินยอมเป็นหนังสือ หาได้บัญญัติว่าการโอนนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนไม่ ฉะนั้น การโอนสิทธิเรียกร้องที่ได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนแต่ฝ่ายเดียวก็เป็นการสมบูรณ์ โจทก์ทำสัญญาจะซื้อขายห้องชุดพิพาทจากจำเลยที่ 2 ต่อมาจำเลยที่ 1 ขอซื้อห้องชุดพิพาทจากโจทก์ โจทก์ตกลงจะขายให้และมีหนังสือถึงจำเลยที่ 2 ว่าจำเลยที่ 1 จะซื้อห้องชุดพิพาทต่อจากโจทก์ ขอให้จำเลยที่ 2 ออกหนังสือรับรองจะซื้อจะขายให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อการกู้เงินจากธนาคาร ดังนี้ หนังสือที่โจทก์มีถึงจำเลยที่ 2 เป็นหนังสือที่โจทก์ผู้เป็นเจ้าของนี้แสดงเจตนาโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจะซื้อขายห้องชุดพิพาทที่มีต่อจำเลยที่ 2 ผู้เป็นลูกหนี้ของโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 1 ถือได้ว่าการโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้ทำเป็นหนังสือเป็นการสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว โจทก์ผู้เป็นเจ้าของนี้ผู้โอนจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายอีกต่อไป

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งห้าร่วมกันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและที่ดินพิพาทให้โจทก์โดยปลอดจำนองและภาระติดพันใด ๆ หากโอนไม่ได้ให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันใช้เงิน 300,000 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ กับให้ร่วมกันใช้ค่าเสียหายคิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 60,000 บาท และค่าเสียหายเป็นรายเดือนนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปเดือนละ 5,000 บาท จนกว่าจำเลยทั้งห้าจะโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดและที่ดินพิพาทให้โจทก์หรือชำระเงิน 300,000 บาท แก่โจทก์จนครบถ้วน

จำเลยทั้งห้าให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 300,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5

โจทก์และจำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2525 โจทก์ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทจากจำเลยที่ 2 ในราคา 400,000 บาท ชำระเงินมัดจำในวันทำสัญญา 20,000 บาท และระหว่างทำการก่อสร้างจะต้องชำระอีก 220,000 บาท โดยแบ่งชำระเป็น 22 งวด ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน ส่วนที่เหลืออีก 160,000 บาทจะชำระในวันจดทะเบียนโอน

กรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทแก่โจทก์ โจทก์ค้างชำระค่าห้องชุดพิพาทแก่จำเลยที่ 2 เพียง 50,000 บาท ต่อมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2529 จำเลยที่ 1 ขอซื้อห้องชุดพิพาทจากโจทก์ โดยจำเลยที่ 1 จะชำระเงิน 50,000 บาท ที่โจทก์ค้างชำระจำเลยที่ 2 ให้แก่จำเลยที่ 2 แทนโจทก์ ส่วนเงินที่เหลือจำเลยที่ 1 จะชำระให้โจทก์ในภายหลังจำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 2 แล้วและจำเลยที่ 1 เข้าไปอยู่ในห้องชุดพิพาท โจทก์มีหนังสือถึงจำเลยที่ 2 ว่าจำเลยที่ 1 จะซื้อห้องชุดพิพาทต่อจากโจทก์โดยการขอกู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงขอให้จำเลยที่ 2 ออกหนังสือรับรองจะซื้อจะขายให้แก่จำเลยที่ 1 เพื่อการกู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามเอกสารหมายเลข จ.2 จำเลยที่ 2 ได้โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2530 และจำเลยที่ 1 จดทะเบียนจำนองห้องชุดพิพาทต่อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยรุ่งเรืองทรีสต์ จำกัด ตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเอกสารหมายเลข 6

ที่โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ผิดสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดพิพาทต่อโจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยเสียก่อนว่าโจทก์ได้โอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดพิพาทตามเอกสารหมายเลข จ.1 ให้แก่จำเลยที่ 1 แล้วหรือไม่ ได้รับความจากคำเบิกความของโจทก์ว่า เมื่อปลายปี 2529 จำเลยที่ 1 ขอซื้อห้องชุดพิพาทพร้อมเฟอร์นิเจอร์จากโจทก์ในราคา 450,000 บาท โจทก์ตกลงจะขายให้ จำเลยที่ 1 จึงขอให้โจทก์ทำหนังสือถึงจำเลยที่ 2 ให้ออกหนังสือรับรองให้เพื่อที่จำเลยที่ 1 จะได้นำไปขอกู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามเอกสารหมายเลข จ.2 และตามรายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี เอกสารหมายเลข 2 ที่โจทก์แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลลุมพินีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2530 มีข้อความว่าจำเลยที่ 1 ขอซื้อห้องชุดพิพาทพร้อมเฟอร์นิเจอร์จากโจทก์ในราคา 450,000 บาท โดยจำเลยที่ 1 จะชำระค่าห้องชุดพิพาทที่โจทก์ค้างชำระจำเลยที่ 2 จำนวน 50,000 บาท แก่จำเลยที่ 2 แทนโจทก์และจะชำระเงินให้โจทก์อีก 400,000 บาท เมื่อตกลงกันได้แล้วไม่ได้ทำ

สัญญากันไว้โจทก์ได้ทำหนังสือแจ้งจำเลยที่ 2 เพื่อให้ออกหนังสือรับรองว่า จำเลยที่ 1 จะซื้อจะขายห้องชุดพิพาทจากจำเลยที่ 2 เพื่อจำเลยที่ 1 จะนำหนังสือรับรองไปเป็นหลักฐานในการกู้เงินจำเลยที่ 2 จึงได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับจำเลยที่ 1 และมอบสัญญาให้จำเลยที่ 1 ต่อมาจำเลยที่ 1 นำเงินจำนวน 50,000 บาท ไปมอบให้จำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 ได้โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทให้จำเลยที่ 1 แต่จำเลยที่ 1 ชำระเงินให้โจทก์เพียง 100,000 บาทยังคงค้างอยู่อีก 300,000 บาท โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยที่ 1 ไม่ยอมชำระ โจทก์จึงแจ้งความไว้เพื่อฟ้องร้องทางแพ่งเมื่อพิเคราะห์คำเบิกความของโจทก์ ข้อความที่โจทก์แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนตามเอกสารหมายเลข ล.2 ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยที่ 1 ได้ชำระเงินค่าห้องชุดพิพาทที่โจทก์ยังค้างชำระจำเลยที่ 2 อยู่ 50,000 บาท ให้แก่จำเลยที่ 2 และโจทก์ได้ทำหนังสือตามเอกสารหมายเลข จ.2 ถึงจำเลยที่ 2 ให้ออกหนังสือรับรองว่าจำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดพิพาทจากจำเลยที่ 2 แล้วมีเหตุผลเชื่อได้ว่าโจทก์ได้โอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 แล้ว แม้การโอนสิทธิเรียกร้องกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 จะไม่ได้ทำสัญญากันไว้ดังที่โจทก์แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนตามเอกสารหมายเลข ล.2 ก็ตามแต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306 บัญญัติไว้แต่เพียงว่าการโอนสิทธิเรียกร้องจะต้องทำเป็นหนังสือจึงจะสมบูรณ์และการโอนนั้นจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกได้แต่เมื่อได้บอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้หรือลูกหนี้ยินยอมด้วยในการโอนนั้น โดยได้ทำคำบอกกล่าวหรือความยินยอมเป็นหนังสือ หาได้บัญญัติว่าการโอนสิทธิเรียกร้องนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนไม่ฉะนั้นการโอนสิทธิเรียกร้องที่ได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนแต่ฝ่ายเดียวก็เป็นการสมบูรณ์ตามบทบัญญัติดังกล่าวเมื่อพิเคราะห์เอกสารหมายเลข จ.2 ที่โจทก์ขอให้จำเลยที่ 2 ออกหนังสือรับรองจะซื้อจะขายห้องชุดพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 โดยโจทก์ได้ลงลายมือชื่อในเอกสารดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นหนังสือที่โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้ทำขึ้น

แสดงเจตนาโอนสิทธิเรียกร้องตามสัญญาจะซื้อจะขาย ห้องชุดพิพาทที่มีต่อจำเลยที่ 2 ผู้เป็นลูกหนี้ของโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 1 ถือได้ว่าการโอนสิทธิเรียกร้องระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ 1 ได้ทำเป็นหนังสือเป็นการสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว โจทก์ผู้เป็นเจ้าของนี้ ผู้โอนจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ 2 ปฏิบัติตามสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดพิพาทอีกต่อไป ดังนั้นเมื่อจำเลยที่ 2 ได้โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทให้แก่จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจึงไม่เป็นการผิดสัญญาต่อโจทก์ โจทก์จะฟ้องจำเลยทั้งห้าให้โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดพิพาทแก่โจทก์หาได้ไม่ โจทก์คงมีสิทธิที่จะเรียกเงินค่าโอนสิทธิเรียกร้องที่จำเลยที่ 1 ยังค้างชำระตามคำวินิจฉัยของศาลอุทธรณ์เท่านั้น เมื่อได้วินิจฉัยดังนี้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ในข้ออื่นอีกต่อไป ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องแล้ว ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชลอ บุญยเนตร-สังเวียน รัตนมุง-สมชาย รังสิกรรพุม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1) ตัดสินตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1893/2512 แต่โดยหลักกฎหมายการโอนไม่ว่าจะเป็นการโอนทรัพย์สินหรือสิทธิเรียกร้องจะต้องมีผู้โอนและผู้รับโอนมีการแสดงเจตนาตรงกัน เกิดจากสัญญาข้อตกลงกัน การโอนและรับโอนจึงเป็นนิติกรรมสอง

ฝ่าย ไม่ใช่นิติกรรมฝ่ายเดียว เช่น การทำพินัยกรรม ฯลฯ เป็นต้น ส่วนนิติกรรมสองฝ่ายที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือ เช่นการกู้ยืมเงินที่ต้องมีลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญ จึงจะฟ้องร้องบังคับคดีได้นั้นเป็นเรื่องหลักฐานเป็นหนังสือ ไม่ใช่เรื่องแบบของนิติกรรมสองฝ่าย (2) เมื่อหลักกฎหมายมีดังนี้ เหตุใดจึงจะต้องมีตัวบทกฎหมายบังคับว่าการโอนจะต้องมีการลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนด้วยเล่า เมื่อการโอนเป็นนิติกรรมสองฝ่ายที่กฎหมายบังคับให้ต้องทำเป็นหนังสือ ก็หมายความว่า ต้องลงลายมือชื่อของผู้โอนและผู้รับโอนไม่ว่าสัญญาใดก็ต้องลงลายมือชื่อสองฝ่ายทั้งสิ้นคดีนี้ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการโอนสิทธิเรียกร้องที่ได้ทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้โอนฝ่ายเดียว ก็เป็นการสมบูรณ์ จึงคลาดเคลื่อน (3) ที่ว่ามานี้เป็นคนละเรื่องกับการบอกกล่าวหรือความยินยอมซึ่งต้องทำเป็นหนังสือด้วย การบอกกล่าวเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวที่ต้องมีผู้รับ การแสดงเจตนามิใช่นิติกรรมสองฝ่ายความยินยอมเป็นข้อเท็จจริงอันเกิดจากการแสดงเจตนา มิใช่นิติกรรม (ถ้าหากเป็นนิติกรรม ย่อมตกเป็นโมฆะตามมาตรา 373)จึงทำเป็นหนังสือฝ่ายเดียวก็ใช้ได้ (4) พึงสังเกตว่าตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 306กฎหมายบัญญัติแต่เพียงว่าการโอนหนี้ (หมายถึงโอนสิทธิเรียกร้อง)ถ้าไม่ทำเป็นหนังสือ ก็ไม่สมบูรณ์เท่านั้น เมื่อต้องทำเป็นหนังสือจึงต้องถือว่าเป็นแบบแห่งนิติกรรมและเป็นนิติกรรมสองฝ่ายกฎหมายบัญญัติแต่เพียงว่าไม่สมบูรณ์เท่านั้น เป็นการผ่อนผันไม่ถึงกับเป็นโมฆะเช่นเดียวกับการให้ทรัพย์สินตามมาตรา 525 ถ้าไม่ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก็เพียงไม่สมบูรณ์ทำขึ้นเมื่อใดก็สมบูรณ์เมื่อนั้นต่างกับกรณีเป็นโมฆะ ถ้าไม่ทำก็เป็นโมฆะทันที อย่างไรก็ดี ไม่หมายความว่าตาม มาตรา 306,525ไม่ใช่แบบแห่งนิติกรรม ไพจิตรบุญญพันธุ์